Interessenvertretung beurteilen

Interessenvertretung beurteilen

Forderungskatalog · 9 Unterrichtsstunden

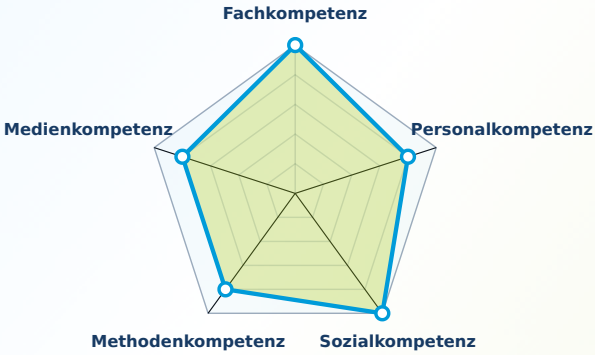
Darum ist das Thema relevant



Bei einer **Reorganisation** werden Aufgaben, Zuständigkeiten oder Arbeitsabläufe neu geordnet. Ein **Organigramm** zeigt die Aufbauorganisation mit Bereichen und Zuständigkeiten. Neue Arbeitszeiten, digitale Systeme, Versetzungen, Qualifikationsanforderungen und Leistungsdaten wirken direkt auf Beschäftigte. Ein **Betriebsrat** vertritt ihre Interessen, ist aber weder bloßer Verhinderer noch zweite Geschäftsführung. Seine Rechte unterscheiden sich je nach Gegenstand: Unterrichtung, Beratung, Vorschlagsrecht, Zustimmung oder **Mitbestimmung** müssen anhand konkreter Rechtsgrundlagen und Tatsachen eingeordnet werden.

Ein rechtlich klingender **Forderungskatalog** ohne passende Norm (geltende Rechtsregel) ist ebenso schwach wie eine rein emotionale Forderung ohne realistischen Soll-Zustand. Gute **Interessenvertretung** analysiert den Ist-Zustand (die gegenwärtige Situation), formuliert einen Soll-Zustand (die angestrebte Situation) und adressatenbezogene Ziele, begründet Forderungen und berücksichtigt auch betriebliche Umsetzbarkeit. Damit üben Sie rechtliche Materialanwendung, Mehrperspektivität – das Abwägen verschiedener Sichtweisen – und Verhandlungsvorbereitung.

Kompetenzprofil



Fachkompetenz

Ich kann betriebliche Reorganisationsfolgen aus Beschäftigtensicht analysieren, passende Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats anhand bereitgestellter Rechtsgrundlagen bestimmen und ihre Grenzen beurteilen.

Personalkompetenz

Ich kann eine Interessenposition verantwortlich vertreten, zwischen gesichertem Recht, vertretbarer Forderung und Verhandlungsziel unterscheiden und Verhandlungsgrenzen offenlegen.

Sozialkompetenz

Ich kann unterschiedliche Beschäftigteninteressen bündeln, Zielkonflikte mit Unternehmensinteressen verhandeln und tragfähige Schutz- und Beteiligungsbedingungen entwickeln.

Methodenkompetenz

Ich kann Ist-Zustand, Soll-Zustand, Adressaten und rechtliche bzw. betriebliche Begründungen zu einem realistischen, logisch strukturierten Forderungskatalog verbinden.

Medienkompetenz

Ich kann Auswirkungen von Daten aus digitalen Arbeitsabläufen (Workflows) und Lagerverwaltungssystemen (WMS: Warehouse Management System) sowie von Leistungsdaten auf Transparenz, Datenschutz, Arbeitsgestaltung und mögliche Überwachung beurteilen.

Interessenvertretung beurteilen

Handlungssituation



Am 26. April 2027 kündigt die Geschäftsführung an, den in LS 08 entwickelten Order-to-Delivery-Pilot bereits zum 1. Juni zu starten. **Order to Delivery** bezeichnet den Ablauf vom Kundenauftrag bis zur Lieferung; der **Pilot** ist dessen begrenzte Erprobung vor einer breiteren Einführung. Zwölf Tätigkeitsprofile – Beschreibungen von Aufgaben, Verantwortung und benötigten Fähigkeiten – verändern sich wesentlich. Sechs Beschäftigte sollen für mindestens sechs Monate in eine fachbereichsübergreifende **Prozesszelle** wechseln: ein Team aus verschiedenen Bereichen, das gemeinsam einen zusammenhängenden Ablauf bearbeitet. Kündigungen sind nicht geplant. Vier Wochen lang sollen Alt- und Neuprozess parallel laufen.

Der digitale **Workflow** steuert die Abfolge von Arbeitsschritten und Freigaben. Er speichert Auftragsstatus, Bearbeitungszeit, Rückfragen, Freigaben und den angemeldeten Nutzer. Die Geschäftsführung möchte damit zunächst Prozessengpässe erkennen. Im Entwurf des Dashboards – einer Übersicht wichtiger Prozessdaten – sind jedoch auch individuelle Bearbeitungszeiten auswählbar. Für das **WMS** (Warehouse Management System, ein Lagerverwaltungssystem) und die Prozessrollen, also Aufgaben und Verantwortungen im Ablauf, sind Schulungen vorgesehen, aber noch nicht für alle Teilzeit- und Schichtmodelle terminiert. Zudem sollen mobile Arbeit (Arbeiten außerhalb des betrieblichen Arbeitsplatzes), Schichtübergaben und Qualifikationszulagen aus LS 06 teilweise neu geregelt werden. Eine **Qualifikationszulage** ist eine zusätzliche Vergütung für festgelegte Kenntnisse oder Fähigkeiten; die konkreten Voraussetzungen sind hier noch zu klären.

Der **Betriebsrat** unterstützt grundsätzlich das Ziel, verspätete Aufträge und Doppelarbeit zu reduzieren. Er kritisiert jedoch den engen Zeitplan und die noch offenen Regeln. Einige Beschäftigte verlangen einen sofortigen Stopp, andere möchten den Pilot nicht verlieren, sondern klare Schutzbedingungen. Auch rechtlich ist nicht jede Frage gleich eindeutig: **Arbeitszeit** und technische Überwachung berühren konkrete Mitbestimmungsfelder; **Personalplanung**, Qualifizierung und Versetzungen besitzen eigene Regeln. Ob das Gesamtvorhaben bereits als Betriebsänderung nach § 111 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) einzuordnen ist, muss anhand Umfang und möglicher Nachteile geprüft werden und darf nicht einfach behauptet werden.

Vor der Verhandlung am 7. Mai muss der Betriebsrat seine Position bündeln. Er benötigt einen realistischen, rechtlich fundierten **Forderungskatalog**, der zwischen unverzichtbaren Bedingungen, verhandelbaren Ausgestaltungen und längerfristigen Zielen unterscheidet.

KURZ PRÜFEN · HANDLUNGSSITUATION

1. Sachverhalt

Was macht die geplante Auswertung der Workflowdaten kritisch?

- ○ Das Dashboard enthält ausschließlich anonyme Prozessdaten ohne Nutzerbezug.
- ○ Das Dashboard speichert keine Auftragsdaten und kann daher Engpässe nicht zeigen.
- ○ Das Dashboard kann neben Prozessdaten auch individuelle Bearbeitungszeiten zeigen.

2. Auswertung

Wozu dient der Forderungskatalog des Betriebsrats?

- ○ Er ersetzt alle Gespräche und legt den Pilotstart ohne Prüfung verbindlich fest.
- ○ Er ordnet Bedingungen, Verhandlungspunkte und längerfristige Ziele für die Sitzung.
- ○ Er beschränkt sich auf Kündigungen und blendet Schulung sowie Datenschutz aus.

3. Einordnung

Wie wird die Frage einer Betriebsänderung im Fall behandelt?

- ○ Umfang und mögliche Nachteile werden geprüft, bevor eine Einordnung erfolgt.
- ○ Die Betriebsänderung wird allein wegen des digitalen Workflows sicher bejaht.
- ○ Die Betriebsänderung wird allein wegen fehlender Kündigungen sicher verneint.

Interessenvertretung beurteilen

Informieren

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Geschäftsführungsmitteilung „Pilotstart 01.06.2027“ · M2 · Betriebsratsprotokoll „Stimmen aus den Bereichen“ · M3 · Rechtsdossier „Betriebsrat und Reorganisation“ · M4 · Veränderungsfolgen-Matrix · M5 · Verhandlungsrahmen der Geschäftsführung · M6 · Methodenkarte „Forderungskatalog“

1

Einzelarbeit

Analysieren Sie M1, M2 und M4.

 Lehrbuch · Betriebsrat S. 170; Mitbestimmung / Betriebsverfassungsgesetz S. 172

ca. 25 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

2

Einzelarbeit

Identifizieren Sie betroffene Beschäftigtengruppen, konkrete Änderungen, mögliche Vorteile, Belastungen und Datenrisiken.

 Lehrbuch · Betriebsvereinbarung S. 178

ca. 15 Minuten

Interessenvertretung beurteilen

Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 2 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 2 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Interessenvertretung beurteilen

Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

3

Einzelarbeit

Arbeiten Sie aus M3 für jeden Sachverhalt die passende Beteiligungsform heraus.

Trennen Sie gesicherte Rechte, prüfbedürftige Rechtsfragen und freiwillig verhandelbare Ziele.



Lehrbuch · Betriebsrat S. 170; Mitbestimmung / Betriebsverfassungsgesetz S. 172

ca. 25 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Interessenvertretung beurteilen

Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 3 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 3 · Antwortfläche (Fortsetzung)

4

Einzelarbeit

Wenden Sie Rechtsnormen nur auf die vorgegebenen Fakten an.

 Lehrbuch · Betriebsvereinbarung S. 178

ca. 15 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Interessenvertretung beurteilen

Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

5 Einzelarbeit

Vergleichen Sie die betrieblichen Grenzen aus M5 mit den Interessen des Betriebsrats.

Lehrbuch · Betriebsrat S. 170; Mitbestimmung / Betriebsverfassungsgesetz S. 172

ca. 15 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

6 Einzelarbeit

Bestimmen Sie mögliche Verhandlungsgrenzen.

Lehrbuch · Betriebsvereinbarung S. 178

ca. 10 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Interessenvertretung beurteilen

Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 6 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 6 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Interessenvertretung beurteilen

Planen

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Geschäftsführungsmitteilung „Pilotstart 01.06.2027“ · M2 · Betriebsratsprotokoll „Stimmen aus den Bereichen“ · M3 · Rechtsdossier „Betriebsrat und Reorganisation“ · M4 · Veränderungsfolgen-Matrix · M5 · Verhandlungsrahmen der Geschäftsführung · M6 · Methodenkarte „Forderungskatalog“

7

Gruppenarbeit

Strukturieren Sie den Katalog nach Themenfeldern, zum Beispiel Information/Pilot, Arbeitszeit, digitale Daten, Versetzungen, Qualifizierung, Belastung/Gesundheit und Beschäftigungssicherung.



Lehrbuch · Betriebsvereinbarung S. 178

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Interessenvertretung beurteilen

Planen · Lernweg 1 · Fortsetzung

8

Gruppenarbeit

Übernehmen Sie Verantwortung für ein Themenfeld, aber **planen** Sie verbindliche Übergaben: Eine Forderung zu Schulung muss beispielsweise Zeit, Schichtplanung, Auswahl und digitale Rolle gemeinsam berücksichtigen.


Lehrbuch · Betriebsvereinbarung S. 178

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Interessenvertretung beurteilen

Entscheiden

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Geschäftsführungsmitteilung „Pilotstart 01.06.2027“ · M2 · Betriebsratsprotokoll „Stimmen aus den Bereichen“ · M3 · Rechtsdossier „Betriebsrat und Reorganisation“ · M4 · Veränderungsfolgen-Matrix · M5 · Verhandlungsrahmen der Geschäftsführung · M6 · Methodenkarte „Forderungskatalog“

9 **Priorisieren** Sie die Forderungen.

Gruppenarbeit

Lehrbuch · Betriebsrat S. 170; Mitbestimmung / Betriebsverfassungsgesetz S. 172

ca. 15 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

10 **Legen** Sie fest, welche Bedingungen vor Pilotstart erfüllt sein müssen, welche im Pilot geregelt werden können und welches Ziel längerfristig verfolgt wird.

Gruppenarbeit

Lehrbuch · Betriebsrat S. 170; Mitbestimmung / Betriebsverfassungsgesetz S. 172

ca. 20 Minuten

Interessenvertretung beurteilen

Entscheiden · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 10 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 10 · Antwortfläche (Fortsetzung)

11

Gruppenarbeit

Entscheiden Sie, ob der Betriebsrat einen bedingten Pilot unterstützt oder bis zu bestimmten Klärungen eine Verschiebung fordert.



Lehrbuch · Betriebsrat S. 170; Mitbestimmung / Betriebsverfassungsgesetz S. 172

ca. 15 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Interessenvertretung beurteilen

Entscheiden · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 11 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 11 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Interessenvertretung beurteilen

Durchführen

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Geschäftsführungsmitteilung „Pilotstart 01.06.2027“ · M2 · Betriebsratsprotokoll „Stimmen aus den Bereichen“ · M3 · Rechtsdossier „Betriebsrat und Reorganisation“ · M4 · Veränderungsfolgen-Matrix · M5 · Verhandlungsrahmen der Geschäftsführung · M6 · Methodenkarte „Forderungskatalog“

12

Gruppenarbeit

Erstellen Sie den Forderungskatalog nach M6.

Verwenden Sie für jede Forderung das Schema: Ist-Befund → Soll-Ziel → konkrete Forderung → Begründung/Rechtsbezug → Umsetzung/Kontrolle.

 Lehrbuch · Betriebsvereinbarung S. 178

ca. 60 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Interessenvertretung beurteilen

Durchführen · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 12 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 12 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Interessenvertretung beurteilen

Durchführen · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 12 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 12 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Verbindliches Handlungsergebnis: Forderungskatalog

Erstellen Sie einen **Forderungskatalog des Betriebsrats an die Geschäftsführung zur Reorganisation und zum Order-to-Delivery-Pilot**.

Er muss:

- Geschäftsführung als Adressatin benennen,
- den Ist-Zustand sorgfältig und faktenbezogen analysieren,
- einen nachvollziehbaren Soll-Zustand formulieren,
- logisch strukturierte, präzise, realistische und adressatenbezogene Forderungen enthalten,
- jede Forderung betrieblich und – soweit einschlägig – rechtlich begründen,
- Muss-Bedingungen, Verhandlungsziele und Vorschläge erkennbar unterscheiden,
- Beschäftigtenschutz und betriebliche Funktionsfähigkeit miteinander abwägen,
- konkrete Umsetzung, Termin, Kontrolle oder Nachweis nennen.

Interessenvertretung beurteilen

Bewerten

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Geschäftsführungsmitteilung „Pilotstart 01.06.2027“ · M2 · Betriebsratsprotokoll „Stimmen aus den Bereichen“ · M3 · Rechtsdossier „Betriebsrat und Reorganisation“ · M4 · Veränderungsfolgen-Matrix · M5 · Verhandlungsrahmen der Geschäftsführung · M6 · Methodenkarte „Forderungskatalog“

13 **Führen** Sie eine simulierte Erstreaktion der Geschäftsführung durch.

Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe

 Lehrbuch · Betriebsrat S. 170; Mitbestimmung / Betriebsverfassungsgesetz S. 172

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

14 **Prüfen** Sie jede Forderung auf Faktengrundlage, Rechtsbezug, Realisierbarkeit, Adressatenbezug und Verhandlungsspielraum. Die Lehrkraft kontrolliert die Rechtsanwendung.

Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe

 Lehrbuch · Betriebsrat S. 170; Mitbestimmung / Betriebsverfassungsgesetz S. 172

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Interessenvertretung beurteilen

Bewerten · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 14 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 14 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Interessenvertretung beurteilen

Reflektieren

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Geschäftsführungsmitteilung „Pilotstart 01.06.2027“ · M2 · Betriebsratsprotokoll „Stimmen aus den Bereichen“ · M3 · Rechtsdossier „Betriebsrat und Reorganisation“ · M4 · Veränderungsfolgen-Matrix · M5 · Verhandlungsrahmen der Geschäftsführung · M6 · Methodenkarte „Forderungskatalog“

15 Einzelarbeit

Benennen Sie eine Forderung, die ein gesichertes Beteiligungsrecht konkretisiert, und eine Forderung, die vor allem ein verhandelbares Ziel darstellt.

 Lehrbuch · Betriebsvereinbarung S. 178

ca. 10 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

16 Einzelarbeit

Schließen Sie mit Kompetenzselbsteinschätzung und Netzdiagramm ab.

 Lehrbuch · Betriebsvereinbarung S. 178

ca. 5 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

▶ Kompetenzen für die Selbsteinschätzung

BioCasa GmbH · M1 · Interne Arbeitsunterlage

Geschäftsführungsmitteilung „Pilotstart 01.06.2027“

Teams-Mitteilung der Geschäftsführung vom 26.04.2027, 08:00 Uhr. Die folgenden Punkte sind angekündigte Planungen; die notwendige Beteiligung ist noch zu klären.

Thema	Angekündigte Planung
Zieltermin	Pilotstart am 01.06.2027; Pilot = begrenzte Erprobung vor der breiteren Einführung
Organisation	Prozesszelle Order to Delivery: Team aus mehreren Fachbereichen für den Ablauf vom Kundenauftrag bis zur Lieferung; zwölf wesentlich veränderte Tätigkeitsprofile (Aufgaben, Verantwortung und benötigte Fähigkeiten)
Personal	Sechs zeitlich befristete Wechsel
Umstellung	Vier Wochen Parallelbetrieb von Alt- und Neuprozess
Digitalisierung	Workflow-Dashboard: Datenübersicht zum digital gesteuerten Arbeitsablauf; Schulungsplanung noch zu konkretisieren
Beschäftigung	Keine geplanten Kündigungen oder Entgeltkürzungen (Kürzungen der Vergütung)
Prozessziele	Durchlaufzeit (Zeit vom Beginn bis zum Ende des betrachteten Ablaufs) 3,5 Tage; verspätete Freigabe / Versand höchstens 2 %
Rückmeldung des Betriebsrats	Bis zum 07.05.2027

> Die Mitteilung dokumentiert den Stand vor der Verhandlung. Eine Ankündigung ersetzt keine erforderliche Zustimmung oder Mitbestimmung.

BioCasa GmbH · Fiktiver betrieblicher Planungsfall 2027

BioCasa GmbH · M2 · Interne Arbeitsunterlage

Betriebsratsprotokoll „Stimmen aus den Bereichen“

Auszug aus der Sammlung von Beschäftigtenstimmen vor der Verhandlung. Die Aussagen geben Interessen und offene Fragen wieder.

Bereich / Gruppe	Rückmeldung
Produktion	Sorge vor Parallelbelastung und wechselnden Prioritäten
Lager	WMS (Warehouse Management System, Lagerverwaltungssystem) grundsätzlich positiv; Schulungen müssen Nacht- und Teilzeitkräfte erreichen
Kundenservice	End-to-End-Verantwortung (Verantwortung für den gesamten Ablauf vom Kundenauftrag bis zur Lieferung) begrüßt; Arbeitszeit und Erreichbarkeit klar regeln
Qualität	Unabhängige Stop- und Freigaberechte (Vorgänge bei Qualitätsrisiken anhalten beziehungsweise nach Prüfung freigeben) dürfen nicht von Prozesszielen verdrängt werden
Informationstechnik (IT) / Daten	Individuelle Auswertungen sind technisch möglich; Zweck und Zugriff sind ungeklärt
Beschäftigte mit geplantem Wechsel	Dauer, Rückkehrrecht (vereinbarte Möglichkeit zur Rückkehr in den bisherigen Arbeitsbereich), Auswahl und Zulage klären; ein solches Rückkehrrecht ist bislang nicht zugesagt
Betriebsrat	Positionen reichen von Stoppforderung bis bedingter Unterstützung

BioCasa GmbH · Fiktiver betrieblicher Planungsfall 2027

BioCasa GmbH · M3 · Interne Arbeitsunterlage

Rechtsdossier „Betriebsrat und Reorganisation“

Arbeitsfassung für den BioCasa-Schulfall · zusammengefasste Inhalte, keine wörtlichen Gesetzesauszüge. **BetrVG** steht für Betriebsverfassungsgesetz, **ArbSchG** für Arbeitsschutzgesetz. Eine **Rechtsnorm** ist eine verbindliche Rechtsregel. Der **Betriebsrat** vertritt die Beschäftigten im Betrieb. Welche Beteiligung erforderlich ist, hängt vom jeweiligen Sachverhalt und den gesetzlichen Voraussetzungen ab.

Beteiligungsformen unterscheiden

Bei der **Unterrichtung** erhält der Betriebsrat rechtzeitig die erforderlichen Informationen und Unterlagen. Die **Beratung** geht darüber hinaus: Arbeitgeber und Betriebsrat erörtern die Planung, ihre Folgen sowie Vorschläge und Bedenken. Aus einer Beratung folgt aber nicht pauschal ein Zustimmungsrecht zu jedem Vorhaben.

Mitbestimmung bedeutet, dass der Betriebsrat in den gesetzlich bestimmten Angelegenheiten bei der Regelung mitentscheidet. Ob dieses Recht besteht, richtet sich nach der jeweiligen Angelegenheit und den gesetzlichen Voraussetzungen. Im Fall sind deshalb beispielsweise Arbeitszeit, Datenauswertung und Qualifizierung getrennt zu prüfen.

Die **Zustimmung zu personellen Maßnahmen** nach § 99 ist ein eigenes, einzelfallbezogenes Verfahren. Bei erfüllten Voraussetzungen muss der Arbeitgeber vor einer dort genannten Maßnahme die Zustimmung beantragen. Das Gesetz regelt die möglichen Verweigerungsgründe und das weitere Verfahren. Eine allgemeine Projektinformation ersetzt dieses Verfahren nicht.

Soziale Angelegenheiten

§ 87 BetrVG Abs. 1 gilt, soweit keine gesetzliche oder tarifliche Regelung besteht. Eine tarifliche Regelung beruht auf einem **Tarifvertrag** zwischen Gewerkschaft und Arbeitgeber oder Arbeitgeberverband. Ob eine solche Regelung hier gilt, ist nicht angegeben und bleibt zu klären. Für den Fall sind insbesondere relevant:

Nummer	Gegenstand
2 / 3	Lage und Verteilung der Arbeitszeit; vorübergehende Änderung der betriebsüblichen Arbeitszeit
6	Technische Überwachung: Einrichtungen zur Überwachung von Verhalten oder Leistung
7	Regelungen zum Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
10 / 11	Entlohnungsgrundsätze (Regeln für die Verteilung und Berechnung der Vergütung) beziehungsweise leistungsbezogene Entgelte (Vergütung nach Leistung)
13	Grundsätze der Gruppenarbeit: Eine Gruppe erledigt eine übertragene Gesamtaufgabe weitgehend eigenverantwortlich. Ob die Prozesszelle so ausgestaltet ist, muss geklärt werden; nicht jede Teamarbeit erfüllt diese Voraussetzung.
14	Ausgestaltung mobiler Arbeit mit Informations- und Kommunikationstechnik

Planung, Belastung und Qualifizierung

Grundlage	Beteiligung / Voraussetzung
§ 90 BetrVG	Rechtzeitige Unterrichtung und Beratung über technische Anlagen, Arbeitsverfahren und -abläufe einschließlich künstlicher Intelligenz (KI) sowie Arbeitsplätze; menschengerechte, also an Gesundheit und Fähigkeiten der Beschäftigten orientierte Arbeit berücksichtigen.
§ 91 BetrVG	Besondere Belastung durch Änderungen, die gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen (anerkannten Erkenntnissen über menschengerechte Arbeitsgestaltung) offensichtlich widersprechen: Der Betriebsrat kann angemessene Abhilfe verlangen. Eine bloße Unzufriedenheit reicht nicht.
§ 92 BetrVG	Personalplanung: rechtzeitig und umfassend informieren; erforderliche Maßnahmen und Vermeidung von Härten beraten.
§ 92a BetrVG	Der Betriebsrat kann Vorschläge zur Beschäftigungssicherung machen, etwa zu Arbeitsorganisation, Verfahren und Qualifizierung.
§ 96 BetrVG	**Bedarf und Zugang:** Auf Verlangen des Betriebsrats ermittelt der Arbeitgeber den Berufsbildungsbedarf und berät darüber mit ihm. Der Betriebsrat kann Vorschläge machen. Beide Seiten berücksichtigen betriebliche Notwendigkeiten und insbesondere ältere Beschäftigte, Teilzeitkräfte und Beschäftigte mit Familienpflichten. Die Beratung allein ist noch keine Mitbestimmung über jede gewünschte Schulung.
§ 97 BetrVG	**Einführung von Berufsbildung:** Absatz 1 verlangt Beratung über betriebliche Bildungseinrichtungen, die Einführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen und die Teilnahme an externen Maßnahmen. **Absatz 2:** Plant oder verwirklicht der Arbeitgeber Änderungen, durch die sich Tätigkeiten ändern und vorhandene Kenntnisse und Fähigkeiten nicht mehr ausreichen, bestimmt der Betriebsrat bei der Einführung betrieblicher Berufsbildungsmaßnahmen mit. Diese Voraussetzungen müssen für die betroffenen Tätigkeiten geprüft werden. Bei fehlender Einigung entscheidet die Einigungsstelle.
§ 98 BetrVG	**Durchführung und Teilnahme:** Absatz 1 gibt Mitbestimmung bei der Durchführung betrieblicher Berufsbildung, etwa ihrer zeitlichen und organisatorischen Gestaltung. Nach Absatz 3 kann der Betriebsrat Teilnehmende oder Gruppen vorschlagen, wenn der Arbeitgeber betriebliche Maßnahmen durchführt oder für externe Maßnahmen freistellt beziehungsweise Kosten übernimmt. Bei Streit über die Durchführung oder diese vorgeschlagenen Teilnehmenden entscheidet nach Absatz 4 die Einigungsstelle.
§5 ArbSchG	Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber: unter anderem Arbeitsablauf, Arbeitszeit, Qualifikation und psychische Belastung prüfen.

Personelle Maßnahmen und Gesamtvorhaben

Wahlberechtigte sind Beschäftigte, die den Betriebsrat wählen dürfen. Die Gesamtzahl der Beschäftigten allein belegt daher noch nicht die hier genannte gesetzliche Schwelle. Die **Einigungsstelle** ist ein Gremium mit gleich vielen Vertretungen beider Seiten und einem unparteiischen Vorsitz. In den gesetzlich vorgesehenen Fällen ersetzt ihre Entscheidung die fehlende Einigung.

Grundlage	Prüfpunkt im Schulfall
§ 99 BetrVG	In Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 Wahlberechtigten: Unterrichtung und Zustimmung vor Einstellungen, Eingruppierungen (erstmalige Zuordnung zu einer Entgeltgruppe), Umgruppierungen (Änderung dieser Zuordnung) und Versetzungen. Die sechs vorgesehenen Wechsel werden hier als prüfpflichtige Versetzungen behandelt.
§ 95 BetrVG **Abs. 3**	Versetzung: anderer Arbeitsbereich voraussichtlich länger als einen Monat oder erhebliche Änderung der Arbeitsumstände.

Grundlage	Prüfpunkt im Schulfall
§ 111 BetrVG	In Unternehmen mit in der Regel mehr als 20 Wahlberechtigten: über geplante Betriebsänderungen mit möglichen wesentlichen Nachteilen rechtzeitig und umfassend informieren und beraten. Grundlegende Organisationsänderungen oder grundlegend neue Arbeitsmethoden können darunter fallen. Ob das Gesamtvorhaben diese Voraussetzungen erfüllt, ist anhand der Fakten zu begründen.

> Die Zuordnung des BioCasa-Sachverhalts ist Ihre Analyseleistung. Trennen Sie gesicherte Beteiligungsrechte, noch zu prüfende Voraussetzungen und freiwillig verhandelbare Ziele. Quellen: verlinkte Gesetze im Internet, geprüft am 27.10.2026.

Eine **Betriebsänderung** betrifft das betriebliche Gesamtvorhaben; eine **Versetzung** betrifft dagegen den Arbeitsbereich einzelner Beschäftigter. Beide Prüfungen können deshalb nebeneinander erforderlich sein. Die **Gefährdungsbeurteilung** ermittelt und bewertet arbeitsbezogene Gefährdungen einschließlich psychischer Belastung. **Betriebliche Berufsbildung** soll die für berufliche Aufgaben benötigten Kompetenzen entwickeln. Diese Begriffe beschreiben unterschiedliche Prüfaufträge – sie sind keine austauschbaren Bezeichnungen für jede Veränderung.

BioCasa GmbH · M4 · Interne Arbeitsunterlage

Veränderungsfolgen-Matrix

Übersicht der geplanten Veränderungen. Nutzen und Risiko sind zunächst Annahmen für die Verhandlung, keine bereits bewiesenen Folgen.

Maßnahme	Betroffene	Erwarteter Nutzen	Offene Frage / mögliches Risiko
Prozesszelle und sechs Wechsel	Sechs direkt Betroffene; zwölf Profile	Schnellere Entscheidungen	Auswahl, Dauer, Rückkehr und Doppelzuständigkeit
Workflow-Dashboard	Alle Prozessrollen	Engpässe erkennen	Individuelle Leistungs- oder Verhaltensauswertung
Vier Wochen Parallelbetrieb	Vertrieb, Logistik, Produktion, Qualität	Umstellung absichern	Zusatzbelastung, Fehler und Arbeitszeit
Neue Schichtübergabe / mobile Regeln	Schicht- und Bürogruppen	Verlässlichkeit und Flexibilität	Arbeitszeit, Fairness und Erreichbarkeit
Qualifikationszulage (zusätzliche Vergütung für festgelegte Kenntnisse oder Fähigkeiten)	Mehrfachqualifizierte	Anreiz zur Kompetenzentwicklung	Kriterien und Entlohnungsgrundsätze (Regeln für Verteilung und Berechnung der Vergütung)
Schulungen	28 Beschäftigte	Einsatzfähigkeit	Zugang für Teilzeit und Schichten; Freistellung (Entbindung von regulärer Arbeit für die Schulung)

BioCasa GmbH · Fiktiver betrieblicher Planungsfall 2027

BioCasa GmbH · M5 · Interne Arbeitsunterlage

Verhandlungsrahmen der Geschäftsführung

Von: Geschäftsführung der BioCasa GmbH

An: Betriebsrat der BioCasa GmbH

Zeit, Budget und Schutzgrenzen

Punkt	Rahmen der Geschäftsführung
Zieltermin	Pilotstart 01.06.; höchstens vier Wochen Verschiebung ohne Neuverhandlung mit NoordVers
Budget	120.000 Euro für das Gesamtprojekt, wie in LS08
Beschäftigung	Keine Kündigungen oder Entgeltkürzungen
Qualität	Unabhängiger Qualitätsstopp bleibt bestehen
Schulung	Angebot: 14 bezahlte Schulungstage pro Kohorte
Verhandlungsangebot	Betriebsvereinbarung zu Daten und Arbeitszeit

> Eine **Kohorte** ist hier eine Schulungsgruppe, die gemeinsam an einer Maßnahme teilnimmt. Ein Schulungstag pro Kohorte ist ein Veranstaltungstag für diese Gruppe. Für die Ressourcenplanung zählen zusätzlich Gruppengröße und Dauer: Ein Tag mit mehreren Teilnehmenden bindet entsprechend mehrere Personen-Schulungstage. Die Kohortengröße ist vor der konkreten Planung zu klären.

Daten: Ausgangsposition der Geschäftsführung

Ein pauschales Verbot aller personenbezogenen Systemdaten wird abgelehnt, weil Nutzer- und Chargenrückverfolgbarkeit nötig ist: Es muss nachvollziehbar bleiben, welches Nutzerkonto einen Vorgang bearbeitet hat und zu welcher **Charge** (gemeinsam hergestellten Produktmenge) eine Ware gehört. Die Geschäftsführung ist zu klaren Schutzregeln bereit:

Personenbezogene Prozessdaten entstehen, wenn Prozessinformationen einer identifizierbaren Person zugeordnet werden können, zum Beispiel eine Buchung über ein Nutzerkonto. **Zweckbindung** begrenzt, wofür diese Daten genutzt werden dürfen. Im Verhandlungsfall ist daher zwischen Rückverfolgbarkeit, Fehlerklärung und einer individuellen Leistungsbewertung zu unterscheiden.

Das **Zugriffskonzept** legt fest, welche Rolle welche Daten für welche Aufgabe einsehen darf. Eine **Löschfrist** regelt, wann nicht mehr erforderliche Daten gelöscht werden müssen. Beide Regeln machen die Zweckbindung im Arbeitsalltag überprüfbar; ein allgemeiner Hinweis auf „Datenschutz“ allein sagt noch nicht, wer konkret Zugriff erhält und wie lange Daten gespeichert bleiben.

Aggregiertes Reporting fasst mehrere Vorgänge zusammen, etwa zur Auswertung eines Prozesses oder einer Gruppe. Der regelmäßige Bericht richtet sich damit auf gemeinsame Abläufe statt auf die Bewertung einzelner Beschäftigter. Eine **Betriebsvereinbarung** ist die schriftliche Regelung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, in der die vereinbarten betrieblichen Regeln – hier unter anderem zu Daten und Arbeitszeit – festgehalten werden.

BioCasa GmbH · Fiktiver betrieblicher Planungsfall 2027

BioCasa GmbH · M6 · Interne Arbeitsunterlage

Methodenkarte „Forderungskatalog“

Ein Forderungskatalog bündelt eine begründete Position an eine benannte Adressatin. Hier richtet der Betriebsrat seine Forderungen an die Geschäftsführung der BioCasa GmbH.

Aufbau einer Forderung

Baustein	Was wird eingetragen?
Ist-Befund	Konkreter Fakt oder offener Punkt aus den Materialien
Soll-Ziel	Gewünschter Zustand für Beschäftigte und Betrieb
Forderung	Präzise, realistische Regelung: Was soll geschehen?
Begründung / Rechtsbezug	Warum ist die Forderung nötig? Welche Grundlage passt tatsächlich zum Sachverhalt?
Umsetzung / Kontrolle	Verantwortung, Termin und überprüfbarer Nachweis

Den Katalog strukturieren

- Ordnen Sie die Forderungen nach Themen, zum Beispiel Arbeitszeit, Daten, Versetzungen, Qualifizierung und Gesundheit.
- Kennzeichnen Sie Muss-Bedingungen, verhandelbare Ziele und Vorschläge. Ein gewünschtes Ziel ist nicht automatisch ein zwingendes Recht.
- Beziehen Sie Budget, Kapazitäten und Pilottermine ein. Benennen Sie fehlende Informationen, statt sie als feststehend auszugeben.
- Formulieren Sie so konkret, dass beide Seiten später erkennen können, ob die Regelung umgesetzt wurde.

BioCasa GmbH · Fiktiver betrieblicher Planungsfall 2027